نظرة على

القانون "٢" لسنة ٢٠١٨ والقرار ٩٠٩ لسنة ٢٠١٨

بشأن القانون واللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل.

فيما يخص اثرة الضريبي

- **تاريخ نشر القانون ١١-يناير-٢٠١٨ :**
- **تاريخ العمل بالقانون ١٣-يوليو-٢٠١٨**
- **تاريخ نشر اللائحة التنفيذية -مايو-٢٠١٨**

الموضوع: تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتخضع للأشراف العام لرئيس مجلس الوزراء.

يخاطب قانون التأمين الصحي الشامل:

- **أصحاب المنشأت الفردية**
- **الشركات أيا كان طبيعة النظام القانوني لتلك الشركات. .**
- **الهيئات العامة الاقتصادية.**

الهدف من الهيئة للتامين الصحي الشامل:

((مساهمة تكاليفية تقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية))

مصادر التمويل: . تتعدد مصادر تمويل الهيئة بتسع مصادر مختلفة ونوضح مصادر التمويل ذات الاثر الضريبي وهي كالتالي:

1- **خمس وسبعون قرش من قيمة كل علبة سجاير مبيعه بالسوق المحلي سواء كانت محلية او اجنبية.**
2- **١٠٪ من قيمة كل وحدة مبيعه من مشتقات التبغ بخلاف السجاير.**
3- **0025، (اثنين ونص في الاف - 2.5 ‰) من جملة الإيرادات السنوية للمنشئات الفردية وللشركات ايا كانت طبيعتها او النظام القانوني الخاضع له**
4- **يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4٪ من اجر اشتراك للعامل المؤمن علية وبما لا يقل عن خمسون جنيه شهريا**

مسئولية التحصيل: .

- **تتولي مصلحة الضرائب تحصيل المبالغ المحددة بالقانون والخاصة ببيع السجائر ومشتقات التبغ.**
- **تتولي وزارة المالية تحصيل نسبة تعادل اثنين ونصف في الالف من جملة الإيرادات المشار اليها**
- **للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها من اشتراكات التامين الصحي لأي من الجهات الحكومية او غير الحكومية أو الخاصة ومنها (الهيئة القومية للتامين الاجتماعي او مصلحة الضرائب او مندوبي شركات التحصيل او نظم التحصيل الالكتروني)**

"يكون اثبات سداد اشتراك التامين الصحي بايصال او مخالصة من جهة التحصيل"

ملاحظات:

- **لا تُعد قيمة المساهمة التكافلية المحسوبة بنسبة (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت (طبيعية / اعتبارية) من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته . " الكتاب الدوري رقم 41 لسنة 2018**
- **يتم تطبيق أحكام القانون من تاريخ العمل به في ١٣-يوليو-٢٠١٨.**